

1522223-33.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249106/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 20216793 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4143/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2249106 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522223-33.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522223-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249106/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 20216793 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4143/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2249106 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY WILLIAN CUSTODIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

1) Fls. 329/331 e 340/341- Ciente nada a decidir.

2) Decisão de fls. 289/300- Em cumprimento a ordem proferida, e diante do "retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito" (fls. 300).

Apesar de haver no presente caso o trânsito em julgado da sentença condenatória perante o Egrégio Tribunal de Justiça, considerando que a prova decorrente do ingresso dos policiais na residência do paciente foi considerada ilegal pela Corte Superior que deveria ter então absolvido o acusado, mas não o fez, e em atenção ao ali deliberado, julgo improcedente a ação penal movida contra o acusado já que em face do decidido, nos termos do que dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, embora ao arrepio da coisa julgada material, não há mais provas a lastrear a condenação.

Sem custas diante da natureza da decisão.

Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA